



## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ

#### Requisição Administrativa Nº

, de de .

AO:

ENDEREÇO:

Assunto: **Requisição de Informações; faz.**

Prezado(a) Senhor(a),

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro – CREA-RJ, órgão fiscalizador do exercício profissional dos abrangidos em sua denominação e ainda, considerando suas atribuições legais nesta circunscrição, conforme preceitos estabelecidos nas **Leis Federais nº 5.194/66 e 6.496/77** e, considerando ainda, o estabelecido na **Lei Federal nº 14.785, de 27/12/2023, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.074, de 04/04/2002, bem como a Deliberação Estadual de Controle Ambiental – CECA nº 2.274, de 20 de fevereiro de 1991, vem requisitar as seguintes informações e documentos** para que sejam informadas/disponibilizados no **prazo de 10 (dez) dias**:

**Apresentação dos Receituários Agrônômicos emitidos por profissional (Engenheiro Agrônomo ou Florestal) relativos a prescrição de produtos Agrotóxicos.**

Esclarecemos que eventual negativa ou omissão no atendimento de requisição por órgãos, entidades ou autoridades, estão sujeitas a responsabilização do contratante em caso de acidentes (**art. 6º e 15 da Lei Federal nº 5.194/66**), sujeito a autuação por exercício ilegal da profissão, com multa prevista estipulada no artigo 73, da mesma lei.

Acrescentamos ainda que o cumprimento de obrigação legal ou regulatória por particulares, em atendimento a notificação escrita, fundamentada no poder polícia administrativa constitui hipótese para tratamento de dados pessoais em favor do Poder Público (**art. 7º, inciso II e art. 23 da LGPD c/c art. 78, 194 e 195, CTN**), consoante com os preceitos estabelecidos no **art. 1º e 21 - parágrafos 1º e 2º da Lei Federal nº 13.425/2017, bem como a Lei nº 6.496/77, nos seus artigos 1º e 3º.**

Destacamos que a atividade de fiscalização dos CREAs em **Estabelecimentos que comercializam produtos Agrotóxicos** visa coibir a ação de pessoas físicas ou jurídicas inabilitadas na execução das atividades técnicas ligadas a Engenharia e Geociências, podendo expor a riscos os clientes, usuários, bem como as pessoas que circulam nas suas imediações e consistindo na verificação das condições do exercício profissional, na existência de responsável técnico e respectivo registro de **Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Lei Federal nº 6.496/77 – art. 1º)**, buscando a regularidade de infrações a legislação profissional. São estas ações de fiscalização que visam garantir a sociedade padrões mínimos de segurança e qualidade indispensáveis a natureza de tais serviços profissionais.

Por fim, solicitamos que as informações/documentos sejam encaminhados, **no prazo máximo de 10 (dez) dias**, preferencialmente por meio de mídia digital, para o endereço de e-mail,

Atenciosamente,